

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 308 del 21/07/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 155 del 21/07/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00.
Approvazione Elenco Operatori Economici.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-l'art. 36 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 come successivamente modificato ed integrato prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

-a norma dell'art. 36 comma 2 gli operatori economici da invitare alle procedure devono essere individuati tramite indagini di mercato o elenchi, per la cui formazione e gestione il comma 7 del medesimo articolo rinvia all'apposito regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies;

Viste la linea guida ANAC n. 4 recante "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, in particolare ai paragrafi 4.1.6 e seguenti;

Atteso che con propria determinazione n° 409 in data 17.11.2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici da invitare per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;

Dato atto che l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e sulla piattaforma Asmecomm accessibile dal sito https://piattaforma.asmecomm.it/archivio_albo/;

Constatato che le risultanze di cui sopra sono dettagliate nell'Allegato A – Elenco operatori economici Ammessi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione dell'elenco degli Operatori Economici;

Evidenziato che:

-l'ammissione dell'operatore economico all'elenco O.E. non comporta in alcun modo avvio di una procedura d'appalto, ma costituisce solo inserimento in una banca dati di operatori economici qualificati ed idonei da cui l'Ente può attingere a suo insindacabile giudizio;

-l'albo si configura come albo aperto, di durata indeterminata, con validità decorrente dalla data della determinazione della sua approvazione del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale l'elenco verrà formalmente costituito e diventerà immediatamente operativo;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell'Ente;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni espone in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, l'Elenco degli Operatori Economici finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati per l'esecuzione di lavori, mediante affidamento diretto e nelle procedure di scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli articoli 36 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., allegato alla presente per farne parte integrante (Allegato A);

2. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
3. di precisare che l'ammissione dell'operatore economico all'albo non comporta in alcun modo avvio di una procedura d'appalto, ma costituisce solo inserimento in una banca dati di operatori economici qualificati ed idonei da cui l'Ente può attingere a suo insindacabile giudizio;
4. di prendere atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
5. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dalle vigenti normative attraverso la pubblicazione dell'Avviso pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sull'Albo Pretorio on line del Comune di Squillace e sulla piattaforma Asmecom.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

